اختصاص

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٠٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٨٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٢٦هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات عمالية - استرداد نفقات ابتعاث.

مطالبة المدعية (جهة إدارية) إلزام المدعى عليه بسداد النفقات المبذولة على ابتعاثه؛ جراء تعثره في استكمال برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف - تضمن النظام اختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية - الثابت أن العلاقة العقدية بين المدعية والمدعى عليه خاضعة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٣٤، ٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنَّ المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لها مبلغاً قدره (٢٤٨,٨٧٦,٥٧) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمئة وستة وسبعون

اختصاص

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٠٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٨٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٢٦هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات عمالية - استرداد نفقات ابتعاث.

مطالبة المدعية (جهة إدارية) إلزام المدعى عليه بسداد النفقات المبذولة على ابتعاثه؛ جراء تعثره في استكمال برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف - تضمن النظام اختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية - الثابت أن العلاقة العقدية بين المدعية والمدعى عليه خاضعة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٣٤، ٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنَّ المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لها مبلغاً قدره (٢٤٨,٨٧٦,٥٧) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمئة وستة وسبعون

ريالاً وسبع وخمسون هللة، والحجز والتنفيذ عليه في حدود مبلغ المطالبة؛ وذلك لكون المدعى عليه تم ابتعاثه على حساب المدعية وفق برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف لدى المدعية، وتذكر بأن المدعى عليه تم الصرف عليه لمدة خمس سنوات من تاريخ وصوله إلى كندا في ١٤٢٧/٩/١٢هـ بحسب خطاب الملحقية السعودية بكندا، وتذكر بأنها قامت بأخذ عدد من التعهدات على المدعى عليه، وذلك بإرجاعه لكل ما تم صرفه عليه في حال انقطاعه عن البعثة والدراسة بدون إذن المدعية، وأن هذا ما وقع من المدعى عليه؛ إذ إنه انقطع عن الدراسة والبعثة وعاد للمملكة بدون إذن المدعية، وتطلب الحكم عليه بما جاء ذكره سلفاً، وأرفقت لذلك عدداً من المرفقات. وبعرض ذلك على المدعى عليه، دفع بأنه في تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٤م أُبتعث المدعى عليه إلى دولة كندا للدراسة على نفقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأثناء دراسته بالخارج أصيب بمرض يدعى نامية العظام فوق عظم الفخذ (أقعده عن الحركة) بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١م مما جعله طريح الفراش لا يتحرك إلا لقضاء الحاجة، وأنه ما كان من المدعية إلا أنها أوقفت الصرف له وامتنعت عن سداد المصروفات الدراسية، وقد وجه للمدعى عليه إنذار من الجامعة بسداد الرسوم الدراسية، وغير ذلك من الآثار التي أضرت به، ولقد خاطبت الملحقية الثقافية بـ(سفارة المملكة العربية السعودية بكندا) المدعية تطلبها بأن يتم استمرار صرف المخصص الشهري للطالب؛ نظراً لأن الطالب بلا سكن أو مأوى في كندا ويتعرض لأزمة نفسية شديدة، إضافةً إلى مرضه، وأن المدعى عليه لما فقد الأمل اضطر بسبب خطأ وفعل المدعية العودة إلى وطنه،

اختصاص

وذلك بعد موافقة الملحقية الثقافية على عودته وحجزها له تذاكر الطائرة، وأرفق لذلك عدداً من المرفقات. وطلبت الدائرة من المدعية توضيح طبيعة العلاقة بينها وبين المدعى عليه التي انبنى عليها ابتعاث المدعى عليه وانبنت عليها المطالبة محل الدعوى، وتقديم مستند هذه العلاقة، كما طلبت الدائرة من المدعية أيضاً تقديم ما يفيد بدفع المبلغ محل المطالبة، وتقديم نسخة من قرار مجلس الإدارة الصادر برقم (١٣٢) وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٥هـ وتوضيح مستنده النظامي، وتقديم نسخة من لائحة الابتعاث، وتوضيح مستندها النظامي. وفي جلسة تالية أكدت الدائرة على المدعية ما طلبته سابقاً، وسألتها هل يخضع المدعى عليه في علاقته معها لأحكام التشغيل الذاتي ونظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؟ فأجاب ممثلها بأنه يحتاج إلى الرجوع لمرجعه. ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل يخضع في علاقته عند توظيفه لدى المدعية بعد إكمال دراسته لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؟ فأجاب بنعم. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على أسبابه.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لها مبلغاً قدره (٢٤٨,٨٧٦,٥٧) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وخمسون هللة، مقابل ما تم صرفه عليه من قبلها مقابل عقد

ابتعاثه المنتهي بتوظيفه لديها، ولما كان الاختصاص الولائي من الأمور التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول إلى عناصر الدعوى الأخرى، باعتباره مسألة أساسية أولية به تتحدد ولاية الدائرة والمحكمة بنظر موضوع المنازعة من عدمه، وقد استقر قضاء محاكم ديوان المظالم على أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يأتي سابقاً على النظر في شكلها أو الخوض في موضوعها، وتقضي فيه الدائرة ناظرة الدعوى من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم باعتبار أن المسائل الإجرائية وخاصة ما يتعلق بالنظام العام كمسائل الاختصاص والقبول من الأمور التي تتصرف فيها جهة القضاء وحدها، وبما أن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ قد نص في المادة السادسة والسبعين منه على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لها مبلغاً قدره (٢٤٨,٨٧٦,٥٧) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وخمسون هللة، والحجز والتنفيذ عليه في حدود مبلغ المطالبة؛ وذلك لكون المدعى عليه تم ابتعاثه على حساب المدعية وفق برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف لدى المدعية، وبما أن حقيقة دعوى المدعية ليست منازعة تنفيذية لحق ثابت أو مستقر، وإنما هي منازعة موضوعية متفرعة

اختصاص

عن أحكام العقد الموقع بينها وبين المدعى عليه، والذي يخضع لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وبما أن الفرع يتبع الأصل في الاختصاص والنظر، وبما أن نظام المرافعات الشرعية المشار له سابقاً قد نص في المادة الرابعة والثلاثين منه على أن: "تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: ز-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم"، وبما أن طلب المدعية ناشئٌ عن عقد يخضع في تطبيقه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى رقم (١٦٠٥) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدمام، ضد (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

ريالاً وسبع وخمسون هللة، والحجز والتنفيذ عليه في حدود مبلغ المطالبة؛ وذلك لكون المدعى عليه تم ابتعاثه على حساب المدعية وفق برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف لدى المدعية، وتذكر بأن المدعى عليه تم الصرف عليه لمدة خمس سنوات من تاريخ وصوله إلى كندا في ١٤٢٧/٩/١٢هـ بحسب خطاب الملحقية السعودية بكندا، وتذكر بأنها قامت بأخذ عدد من التعهدات على المدعى عليه، وذلك بإرجاعه لكل ما تم صرفه عليه في حال انقطاعه عن البعثة والدراسة بدون إذن المدعية، وأن هذا ما وقع من المدعى عليه؛ إذ إنه انقطع عن الدراسة والبعثة وعاد للمملكة بدون إذن المدعية، وتطلب الحكم عليه بما جاء ذكره سلفاً، وأرفقت لذلك عدداً من المرفقات. وبعرض ذلك على المدعى عليه، دفع بأنه في تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٤م أُبتعث المدعى عليه إلى دولة كندا للدراسة على نفقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأثناء دراسته بالخارج أصيب بمرض يدعى نامية العظام فوق عظم الفخذ (أقعده عن الحركة) بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١م مما جعله طريح الفراش لا يتحرك إلا لقضاء الحاجة، وأنه ما كان من المدعية إلا أنها أوقفت الصرف له وامتنعت عن سداد المصروفات الدراسية، وقد وجه للمدعى عليه إنذار من الجامعة بسداد الرسوم الدراسية، وغير ذلك من الآثار التي أضرت به، ولقد خاطبت الملحقية الثقافية بـ(سفارة المملكة العربية السعودية بكندا) المدعية تطلبها بأن يتم استمرار صرف المخصص الشهري للطالب؛ نظراً لأن الطالب بلا سكن أو مأوى في كندا ويتعرض لأزمة نفسية شديدة، إضافةً إلى مرضه، وأن المدعى عليه لما فقد الأمل اضطر بسبب خطأ وفعل المدعية العودة إلى وطنه،

اختصاص

وذلك بعد موافقة الملحقية الثقافية على عودته وحجزها له تذاكر الطائرة، وأرفق لذلك عدداً من المرفقات. وطلبت الدائرة من المدعية توضيح طبيعة العلاقة بينها وبين المدعى عليه التي انبنى عليها ابتعاث المدعى عليه وانبنت عليها المطالبة محل الدعوى، وتقديم مستند هذه العلاقة، كما طلبت الدائرة من المدعية أيضاً تقديم ما يفيد بدفع المبلغ محل المطالبة، وتقديم نسخة من قرار مجلس الإدارة الصادر برقم (١٣٢) وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٥هـ وتوضيح مستنده النظامي، وتقديم نسخة من لائحة الابتعاث، وتوضيح مستندها النظامي. وفي جلسة تالية أكدت الدائرة على المدعية ما طلبته سابقاً، وسألتها هل يخضع المدعى عليه في علاقته معها لأحكام التشغيل الذاتي ونظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؟ فأجاب ممثلها بأنه يحتاج إلى الرجوع لمرجعه. ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل يخضع في علاقته عند توظيفه لدى المدعية بعد إكمال دراسته لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؟ فأجاب بنعم. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على أسبابه.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لها مبلغاً قدره (٢٤٨,٨٧٦,٥٧) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وخمسون هللة، مقابل ما تم صرفه عليه من قبلها مقابل عقد

ابتعاثه المنتهي بتوظيفه لديها، ولما كان الاختصاص الولائي من الأمور التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول إلى عناصر الدعوى الأخرى، باعتباره مسألة أساسية أولية به تتحدد ولاية الدائرة والمحكمة بنظر موضوع المنازعة من عدمه، وقد استقر قضاء محاكم ديوان المظالم على أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يأتي سابقاً على النظر في شكلها أو الخوض في موضوعها، وتقضي فيه الدائرة ناظرة الدعوى من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم باعتبار أن المسائل الإجرائية وخاصة ما يتعلق بالنظام العام كمسائل الاختصاص والقبول من الأمور التي تتصرف فيها جهة القضاء وحدها، وبما أن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ قد نص في المادة السادسة والسبعين منه على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لها مبلغاً قدره (٢٤٨,٨٧٦,٥٧) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وخمسون هللة، والحجز والتنفيذ عليه في حدود مبلغ المطالبة؛ وذلك لكون المدعى عليه تم ابتعاثه على حساب المدعية وفق برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف لدى المدعية، وبما أن حقيقة دعوى المدعية ليست منازعة تنفيذية لحق ثابت أو مستقر، وإنما هي منازعة موضوعية متفرعة

اختصاص

عن أحكام العقد الموقع بينها وبين المدعى عليه، والذي يخضع لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وبما أن الفرع يتبع الأصل في الاختصاص والنظر، وبما أن نظام المرافعات الشرعية المشار له سابقاً قد نص في المادة الرابعة والثلاثين منه على أن: "تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: ز-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم"، وبما أن طلب المدعية ناشئٌ عن عقد يخضع في تطبيقه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى رقم (١٦٠٥) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدمام، ضد (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.